

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4719/2538

นางสาว กุหลาบ แซ่เหล้า
นาย ปราโมทย์ วัฒนะประทาย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา ตาราง
1 ข้อ (2)(ก), มาตรา ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ. ข้อ (4)

ค่าเสียหายปีละ 40,000 บาท ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระแก่โจทก์นับแต่
วันหลังจากวันฟ้องนั้นเป็นค่าเสียหายในอนาคตจะนำไปรวมคำนวณเป็นทุนทรัพย์ใน
ชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ จำเลยฎีกาขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยซึ่ง
อุทธรณ์ทั้งคดีส่วนฟ้องของโจทก์และคดีส่วนฟ้องแย้งของจำเลยแล้วพิพากษาใหม่
ฎีกาจำเลยจึงมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ต้องเสียค่า
ขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยอย่างละ 200 บาท รวม
เป็น 400 บาท จำเลยเสียเงินมาศาลฎีกาสั่งให้คืนส่วนที่เสียเงินมาแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้าง ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทให้จำเลยใช้ค่าจ้างช่างและค่าแรง
งาน 20,000 บาท ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท แก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าขาด
ประโยชน์อันควรได้จากธุรกิจห้างสรรพสินค้าเดือนละ 30,000 บาท และค่าวัสดุ

ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นปีละ 90,000 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 จนกว่าจำเลยจะ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินพิพาทแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็น
ของจำเลย ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท ให้เพิกถอนหรือแก้ไข
โฉนดที่ดินของโจทก์เฉพาะส่วนที่ออกทับที่ดินของจำเลย 6 ตารางวา และให้เจ้า
พนักงานที่ดินเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ 1982 ของจำเลยให้มีเนื้อที่ 57.2
ตารางวา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งทำนองเดียวกับคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยและบริวาร
ออกไปและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยและบริวาร
เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยชำระเงิน 10,000 บาท แก่โจทก์ และให้
จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ปีละ 40,000 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 จนกว่า
จำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วัน
คดีถึงที่สุด ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาขอเดี๋ย่ว่า ค่า
เสียหายที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระปีละ 40,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเสียหายใน
อนาคต จะนำไปคำนวณเป็นทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ด้วยหรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้อง

โจทก์และคำขอบังคับในส่วนค่าเสียหายที่คิดถึงวันฟ้อง ซึ่งสามารถคำนวณเป็นทุนทรัพย์ และโจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 1 (ก)มีเพียง 40,000 บาท เท่านั้น ค่าเสียหายนอกจากนั้นเป็นค่าเสียหายในอนาคต ซึ่งโจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 100 บาท ตามตาราง 1 ข้อ 4 คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่คิดถึงวันฟ้องให้โจทก์เพียง 10,000 บาท ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายจึงมีเพียง 10,000 บาท เท่านั้น เมื่อรวมกับราคาที่ดินพิพาทอีก 30,000 บาทแล้ว คดีในส่วนฟ้องของโจทก์จึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ตามอุทธรณ์จำเลย 40,000 บาท ส่วนค่าเสียหายปีละ 40,000 บาท ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระแก่โจทก์นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ซึ่งเป็นวันหลังจากวันฟ้องนั้น เป็นค่าเสียหายในอนาคตจะนำไปรวมเป็นทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ด้วยไม่ได้ เมื่อทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์มีไม่เกิน 50,000 บาท คดีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น อนึ่ง จำเลยฎีกาขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งอุทธรณ์ทั้งคดีส่วนฟ้องของโจทก์และคดีส่วนฟ้องแย้งของจำเลยแล้วพิพากษาใหม่ ฎีกาจำเลยจึงมีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยอย่างละ 200 บาท รวมเป็น 400 บาท แต่จำเลยเสียเกินมา จึงสมควรคืนส่วนที่เกินให้จำเลย

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เสียเกินมาแก่จำเลย

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ